

הועדה הציבורית לענין מימון מפלגות

20 יוני, 2022

לכבוד
עו"ד ארבל אסטרסון
היועצת המשפטית לוועדת הכנסת

שלום רב,

הנדון: מעמד הועדה הציבורית לענין מימון מפלגות בנושא
העלאת שכר הצוות הפרלמנטרי בכנסת
סימוכין: מייל שלך מיום 13.6.22

1. נשאלנו על ידכם מהי עמדת הועדה הציבורית לענין מימון מפלגות (להלן – "הועדה הציבורית") בשאלת מעמדה המשפטי בנושא חקיקה צפויה הקשורה בהעלאת שכר הצוות הפרלמנטרי בכנסת.

2. זו עמדת הועדה הציבורית בשאלה הנדונה:

א. ראשית, יש לברך על פניית הייעוץ המשפטי לכנסת אל הועדה הציבורית בשאלה הנדונה במסגרת המגמה הראויה להבטיח כי מהלכי חקיקה ראשית או מישנית הקשורים בנושאי חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973 (להלן – "חוק מימון מפלגות") ייעשו תמיד תוך התייחסות לעמדתה. פנייה זו תואמת גם את הנחיית כב' יו"ר הכנסת, חה"כ יריב לוין, ליושבי ראש הוועדות בכנסת מיום 23.8.20).

ב. שנית, לגופה של השאלה, זו עמדת הועדה הציבורית:

(1) מעמד הועדה הציבורית מכח חוק מימון מפלגות

למעמד הועדה הציבורית מכח חוק מימון מפלגות שתי פנים:
הפן האחד – עוסק בסמכותה הישירה של הועדה לקבוע את שיעור יחידת המימון כמשמעותה בסעיף 3 לחוק, אשר ממנה נגזר חישוב מימון המפלגות המשולם לסיעות הכנסת;

הפן האחר – מעורבות הועדה הציבורית בדיוני ועדות הכנסת בכל נושא הקשור במישרין או בעקיפין למימון המפלגות וזאת גם אם אינו עוסק במישרין בשיעורה של יחידת המימון. על פן זה של מעמד הועדה ניתן ללמוד מלשון סעיף 1א לחוק מימון מפלגות, הקובע כי "לצורך חוק זה, תוקם ועדה ציבורית..." ללמדנו, כי קיום הועדה לא צומצם רק לענין קביעת יחידת המימון, אלא הוא בעל משמעות לצורך החוק כולו; יתר על כן, גם בלא ההוראה האמורה סביר להניח כי עניינים שונים הנוגעים למימון מפלגות עשויים להשפיע, בין במישרין ובין בעקיפין, על גובה יחידת המימון המצוי בסמכותה הישירה של הועדה הציבורית. נובע מכך כי ראוי שהועדה הציבורית תהיה מעורבת בהליכי חקיקה הנוגעים להם, גם אם לא ניתנה לה סמכות הכרעה ישירה בעניינם. ואכן, בשנת 2020, ובמסגרת תשובת הכנסת לבג"צ 429/20 **ישראל שדה נ. הכנסת**, עוגן בכנסת נוהל המחייב דרך כלל את הזמנתה של הועדה הציבורית לדיוני ועדות הכנסת בנושאי חקיקה הנוגעים למימון המפלגות (ראו בענין זה הנחיית יו"ר הכנסת, חה"כ יריב לוין, ליושבי ראש ועדות הכנסת שהוזכרה לעיל).

(2) מעמד התשלומים לצוות הפרלמנטרי – האם חלק ממימון המפלגות?

עולה השאלה – האם התשלומים לצוות הפרלמנטרי בכנסת הם חלק ממימון המפלגות כמשמעותם בחוק מימון מפלגות, שאז יש לוועדה הציבורית מעמד בהליכי החקיקה לגביהם, או שמא מדובר בתשלומים שאינם בגדר מימון מפלגות, שאז החקיקה בעניינם הינה מחוץ לתחומי תפקידה של הועדה.

תשובתנו לשאלה זו היא כדלקמן:

עד לתיקון מס' 26 לחוק מימון המפלגות בשנת 2004, היו סיעות הכנסת מקבלות מימון חודשי מתקציב הכנסת לצורך פעילותן ותשלום משכורות עובדיהן בכנסת. המקור התקציבי הזה כונה "תקציב השירותים הטכניים" והתבסס על החלטת ועדת הכנסת משנת 1966. הוא מעולם לא עוגן בחקיקה. לימים, התברר כי מתכונת זו של תשלומים איפשרה לסיעות להשתמש בכספים ממקור זה למטרות שונות באופן שלעיתים שכר עובדי הסיעות לא שולם במועד. נדרש, אפוא, הסדר אשר יבטיח את תשלומי השכר לעובדים במועד, ובלא תלות באילוצים כספיים של הסיעות (ראו הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 25) (מימון לפעילות הסיעות בכנסת) התשס"ג-2003 (הצעת חוק-הכנסת 25, התשס"ג-2003, עמ' 98); דיון במליאת הכנסת ביום 21.7.2003 (קריאה ראשונה); פרוטוקול מס' 161 משיבת ועדת הכספים מיום 16.6.2004; קריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת מיום 21.6.2004). כמו כן התגבשה דעה כי מקור תקציב זה שהתקיים מחוץ לחוק מימון מפלגות ראוי לעיגון

חקיקתי כדי להבטיח את חוקיותו. לאור זאת, חוקק בשנת 2004 חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004, אשר כלל שלושה תיקוני חקיקה לחוק:

- (א) הוספת הגדרה למשמעות המושג "צוות פרלמנטרי";
- (ב) לסעיף 2(א) לחוק, המפרט את מרכיבי מימון המפלגות, הוסף מרכיב "תשלומים לצוות הפרלמנטרי". בעקבות התיקון האמור, מרכיבי מימון המפלגות על פי אותה הוראה כוללים כיום מימון הוצאות בחירות של הסייעות, מימון הוצאות שוטפות שלהן, ומימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי;
- (ג) הוספת סעיף 3א לחוק, הקובע את הסדר התשלומים לצוות הפרלמנטרי. סעיף זה קובע בעיקרו את שלושה אלה:
- (1) התשלומים לצוות הפרלמנטרי ישולמו מתקציב הכנסת;
 - (2) הוגדר בחוק סכום שנתי מקסימלי שניתן לשלם לסייעות לצורך תשלומים אלה;
 - (3) יו"ר הכנסת הוסמך לקבוע כללים לחלוקת הסכום השנתי בין הסייעות, בין היתר, בהתחשב בגודלן.

תיקון 26 לחוק, על רקע כלל הוראותיו, מוליך למסקנה הבאה:

ראשית, בתיקון 26 הבהיר המחוקק את עמדתו לפיה תשלומים לצוות הפרלמנטרי הינם חלק מכספי מימון המפלגות, לצד כספי מימון הבחירות וההוצאות השוטפות של הסייעות, כעולה מסעיף 2(א) לחוק המתוקן.

שנית, בצד היותם כספי מימון מפלגות על פי מהותם, ביקש המחוקק להבטיח כי שכרם של עובדי הצוות הפרלמנטרי לא יהיה תלוי בהנהלה הכספית של הסיעה, וזאת כדי שהוא ישולם ללא דחיות ועיכובים כפי שארע בעבר. למטרה זו, בנה המחוקק מבנה טכני אשר בודד את תשלומי הצוות הפרלמנטרי משאר כספי המימון, במובנים הבאים: הוא המשיך ברצף בקו שקדם לתיקון החוק לפיו תשלומי הצוות אינם חלק אינטגרלי מיחידת המימון; הוא קבע בחקיקה ראשית את גובה הסכום המקסימלי השנתי שיוקצה לתשלומים לצוות; כן הורה כי כספי השכר ישולמו ישירות לעובדים מתקציב הכנסת ולא באמצעות הסייעות. בכך ביקש המחוקק להגן על זכויות העובדים, שלא יהיו תלויים עוד בסייעות לתשלום שכרם.

אילו הסדר התשלומים לצוות הפרלמנטרי היה מעוגן מחוץ לחוק מימון המפלגות ניתן היה לחשוב שהוא מוציא לחלוטין תשלומים אלה מתחום מימון המפלגות. אולם העובדה

שהמחוקק דאג לעגן את ההסדר האמור דווקא בחקיקה הנוגעת למימון מפלגות, ואף הצהיר מפורשות בסעיף 2(א)(3) לחוק כי תשלומי הצוות הפרלמנטרי הם בבחינת כספי מימון מפלגות, לא מותירים ספק כי מעמדם של כספים אלה נקשר ישירות במימון המפלגות. ואמנם, "צביעת" תשלומי הצוות הפרלמנטרי ב"צבע" של מימון מפלגות מתיישב לא רק עם נוסח החוק, אלא גם עם הרציונל הענייני הטמון בו: תשלומי השכר לצוות הפרלמנטרי הם במהותם חלק ממימון המפלגות המוזרם לצורך פעילות הסיעות, בדומה להוצאות הבחירות וההוצאות השוטפות שלהן. אלא שהצורך להגן על זכויות העובדים בדרך של תשלום ישיר של שכרם מתקציב הכנסת וללא תלות בניהול הכספי של הסיעות, הביא ליצירת מנגנון טכני מיוחד שנועד להשיג מטרה זו. מנגנון זה אינו מטשטש את צבעם של הכספים הללו ככספי מימון מפלגות.

(3) מסקנות:

הניתוח שהובא לעיל מוביל למסקנות הבאות:

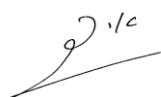
- (א) מימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי הוא חלק ממימון המפלגות, לצד מימון הוצאות הבחירות ומימון ההוצאות השוטפות של הסיעות.
- (ב) ההסדר המיוחד למימון תשלומי הצוות הפרלמנטרי הינו במישור הטכני בלבד, ואינו משנה את מהותם של תשלומים אלה ככספי מימון מפלגות;
- (ג) לשינוי הסכום השנתי המקסימלי למימון תשלומי הצוות הפרלמנטרי על פי סעיף 3א לחוק ישנה נגיעה ישירה ועקיפה לשיעור הכולל של כספי מימון המפלגות ולגובהה של יחידת המימון.
- (ד) לאור האמור, לוועדה הציבורית יש מעמד בהליכי החקיקה הנוגעים לשיעור הסכום השנתי הכולל המיועד לתשלומי הצוות הפרלמנטרי.

(4) ראוי להעיר בהקשר זה כי תפיסת המדיניות של הכנסת עצמה, המערבת גוף ציבורי חיצוני בהליכי חקיקה הקשורים לתשלומים שונים למפלגות ולחברי כנסת, הינה עיקבית וראויה. זאת, כדי למנוע – ולו למראית עין – טענות בדבר שימוש לרעה בסמכות החקיקה של הכנסת כשמדובר בהקצאת כספי ציבור לגורמי הכנסת עצמם. כך למשל, פועלת ועדה ציבורית במסגרת חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 בענין תנאים כספיים של חברי כנסת ויועצים פרלמנטריים; ועדה ציבורית פועלת גם בתחום השתתפות בהוצאות משפטיות של חברי כנסת מכח סעיף 10א לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951; הוא הדין בוועדה הציבורית הפועלת מכח חוק מימון המפלגות. פרשנות הסדרי החוק בנושא הנדון, כאמור במזכר זה, מתיישבת עם קו המדיניות הכללית הנקוט בתחום זה.

(5) לצורך נקיטת עמדה לגופה של החקיקה המוצעת בענין העלאת שכרם של עובדי הצוות הפרלמנטרי, יידרש, אפוא, פסק זמן כלשהו שיאפשר לוועדה הציבורית על פי חוק מימון מפלגות לבחון את הנושא ולגבש עמדה לגביו.

אכיר לך תודה אם תואילי להעביר את עמדת הוועדה הציבורית, כפי שהיא מוצגת במסמך זה, לידיעת יושב ראש ועדת הכנסת וחבריה.

בברכה,



אילה פרוקצ'יה

יו"ר הוועדה לענין מימון מפלגות

העתק:

חברי הוועדה הציבורית –

רו"ח אהוד רצאבי

פרופ' אסף מידני